

Số: /SKHCN-CDS

Khánh Hòa, ngày tháng 7 năm 2026

V/v tham gia ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp Cổng
Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 5451/VPUB-QTTV ngày 24/6/2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến về phương án, thiết kế kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”. Qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến phản hồi như sau:

1. Thẩm quyền tổ chức thẩm định và tính hợp lệ của hồ sơ

Theo hồ sơ dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” là dự án công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên. Căn cứ khoản 5 và khoản 6 Điều 66 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ: Cấp có thẩm quyền quyết định dự án có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn thuộc cấp mình tổ chức thẩm định dự án (gọi là đầu mối thẩm định dự án); cơ quan chuyên môn được giao chỉ tổ chức thẩm định sau khi có quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

2. Cơ sở pháp lý áp dụng lập hồ sơ và phương pháp lập dự toán

Căn cứ khoản 1 Điều 91 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01/7/2026, nên không phải thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 224/2026/NĐ-CP. Vì vậy hồ sơ cần điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể:

- Về thành phần hồ sơ: Tờ trình số 117/TTr-TTCBCTĐT ngày 22/6/2026 chưa đầy đủ theo quy định về biểu mẫu quy định tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Ngoài ra, tại trang 8 Báo cáo kết quả thẩm tra, đơn vị lập báo cáo tiếp tục viện dẫn “Mẫu số 02” ban hành kèm theo Nghị định số 45/2026/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành), hiện không còn phù hợp với biểu mẫu tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 224/2026/NĐ-CP; đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại cho thống nhất.

- Về phương pháp lập dự toán: Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, tính toán và xác định lại toàn bộ cơ cấu tổng mức đầu tư tuân thủ chặt chẽ các phương pháp lập dự toán quy định tại Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, tránh sai lệch tổng mức đầu tư của dự án.

3. Về sự tuân thủ quy hoạch kiến trúc và an toàn thông tin

Nhằm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật khi trình thẩm định lại, đề nghị Chủ đầu tư rà soát, cập nhật các nội dung sau vào Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Về Khung kiến trúc: Cập nhật căn cứ viện dẫn và thuyết minh đánh giá sự tuân thủ thiết kế của dự án đối với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số tỉnh hiện hành.

- Về quy hoạch dữ liệu: Đề nghị cần bổ sung thực hiện theo khoản 5 Điều 14 Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Công an tỉnh Khánh Hòa (trên cơ sở Công văn số 1868/TTDLQG-P4 ngày 23/5/2026 của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Công văn số 3004/BCA-C12 ngày 16/6/2026 của Bộ Công an).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu, phương pháp lập dự toán quy định tại Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức thẩm định sau khi Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và cấp có thẩm quyền có văn bản giao nhiệm vụ, thẩm quyền thẩm định theo đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh biết, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, CĐS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Xuân Kỳ